

קני:

עין משפט נר מצוה

א נמי פ"ב מהל' דעות
הלכה ו':
ב מיי פ"ב מהל'
רוח' הלכה י' סגמ
לאין רג טושי' חורמ'
סימן כח סעיף א' ע"י
בגה' מיי פ"ד מהלכות
עדות הל' א':
ע ג מיי פ"ו מהלכות
דעות הלכה ה' ופ"ג
מהלכות רוח' הלכה י'
טושי' חורמ' סימן ע"ב
סעיף יא':
ע ד ה מיי שם סגמ
עשין פה טור שו"ע
שם:
ע ר טושי' ע"ד סי'
רסה סעיף י'
בגה' יא':
ע ז מיי פ"ח מהלכות
ע"ז הלכה טז סגמ
לאין כח טושי' ע"ד סימן
קעט סעיף א'.

תורה אור השלם
1. לא יקום עד אחד
באיש לכל עון ולכל
שקטת בכל חטא אשר
יקטל על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום קצרי: דברים יט טו
2. כי תראה חמור שנאך
רביץ תחת משאו וקדולת'
מעוב לו עוב תעוב
עמו:
3. לא תשנא את אחיך
בלבבך הוכח תוכיח את
עמיתך לא תשא עליו
חטא: ויקרא יט י'
4. ידאת יי שנאת רע
נאח ונאון וידך רע ופי
תתקפות ענאת:
מסלי יג
5. תמים תהיה עם יי
אלהיך: דברים יח י'
6. ארץ דניאל דנה ונא
מתנצח על קריבא
ואחשדדפניא כל קבל די
רוח ויתקא בה ומלקא
עשית לקממותה על כל
מלכותא: דניאל ו' ד

תורה אור השלם

1. לא יקום עד אחד
באיש לכל עון ולכל
שקטת בכל חטא אשר
יקטל על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום קצרי: דברים יט טו
2. כי תראה חמור שנאך
רביץ תחת משאו וקדולת'
מעוב לו עוב תעוב
עמו:
3. לא תשנא את אחיך
בלבבך הוכח תוכיח את
עמיתך לא תשא עליו
חטא: ויקרא יט י'
4. ידאת יי שנאת רע
נאח ונאון וידך רע ופי
תתקפות ענאת:
מסלי יג
5. תמים תהיה עם יי
אלהיך: דברים יח י'
6. ארץ דניאל דנה ונא
מתנצח על קריבא
ואחשדדפניא כל קבל די
רוח ויתקא בה ומלקא
עשית לקממותה על כל
מלכותא: דניאל ו' ד

רבינו חננאל

שלשה הקב"ה אוהבן, מי
שאינו כושר, ומי שיש
משתכר, ומי שאינו עומד
על מדותיו. שלשה הקב"ה
שונאן, המוכר את חבירו
ואחת בלב, והיוצא עדות
לחברו ואינו מעיד לו,
והורוא דבר ערוה יחיד
ומעיד לו, כי זה דטוביא
חטא אחיה זינדר ואסתר
עליה ותחייב מלקות כו'.
שלשה חייבהו אינן חיים,
הרחמנין והרתחנין ואיני
הדעת. אמר רב יוסף כוליהו
איתנהו בי. ארבעה אין
הדעת סובלתן, דל גאה
ועשיר מכחש וזקן מנא,
פרנס המתנא על הצבור
בחנם, ויש אומרים אף
המגרש את אשתו פסם
ראשונה ומחזירה. חמשה
דברים צוה כנען את בניו,
אהבו זה את זה, אהבו
הגזל והזומה, ושנאו
אדוניכם, ואל תדברו אמת.
ת"ר שמונה הן כסודותין
לשמים, מי שאין לו אשה,
ויש אומרים אף מי שאינו יושב בחבורת מצוה, כגון קידוש וכיוצא בו. מניין שאין שואלים לכלדיים, שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיך. מנין ליוצא בחברו שגדול ממנו אפי' בדבר אחד, שצריך לנהוג בו כבוד, שנאמר כל קבל די רוח ויתרא ביה. והיושבת על דם טהור. פי', צריך להמנע בתשלום ימי טהרה מלשמש מטהו, שכל דם שרואה אחרי מלאה של [ששלוש] ושלשים יום לזכר וישה וששים יום לנקבה, דם נדה הוא, [ל]כן צריך להתרחק ממנה. וכמה, רבא אמר עונה, או יום או לילה. יצחק בן אלעזר, יצחק בן טבלא, יצחק נפחא, אלו כולן בעלי אגדות ומתניינא, וזכר שמם פעם כך ופעם כך, אבל כשמדברין מפיו שמועה מזכירין שמו ר' יצחק בר אבא.

(א) אולי חסיד תפילין במתני.

שראה בו דבר ערוה. ואם תאמר דבאלו מציאות (ב"מ דף לב: ושם) אמרין אוהב לפרוק ושוטל לטעון מזהו שנוא כדי לכופ את ילדו והשחא מה כפיית ילד שייך כיון דמלוה לשנאמו וי"ל כיון שהוא שונא גס חזירו שונא אותו דכתיב (משלי כו) כמים הפנים נמוך כך ליד שונא גמורה ושייך כפיית ילד:

וואין לו בנים. נראה דוקא על ידי פשיעתו שאינו מתעסק בפר' ורציה דומיא דלחריני ומי שאין לו תפילין בראשו וצורעו ונציית בנגדו מיירי צביש לו ואינו מניחן אי נמי אפי' אין לו י"ג לחור ולהציא עצמו ליד חיוז כדלשכחן (סוטה דף יד.) במשה שהיה מאב לינסם לארץ ישראל כדי לקיים מצות שבה והא דלמרי' (שבת דף מט.) תפילין לריכין גוף נקי כאלשע היינו כמפרש שלא יפח צהן ולא ייש צהן וצשעת ק"ש כדי לקבל עליו מלכות שמים שלמה צקל יכול לומר:

שלישה חייח אינן חיים הרתחנין בן. תימה דבפרק המציא (בבא דף לב.) תניא ג' חייח אינן חיים המלכה לשלחן חזירו ומי שאשמו מושלת עליו ומי שייסורין מושלין בגופו ואמאי לא מני לכולהו הכא ויש לומר דהכא לא מיירי אלא צהק דהו מולדת האדם משום דלעיל נמי איירי דמיי להקל עלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כושר:

ואין פשימא שונא ישראל יומי שריא למסניה והכתיב ³לא תשנא את אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו יכי האי גוונא דחויא ביה איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר ה"מ צוה לשנאתו שנאמר ⁴יראת ה' (שונאי) רע אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי מהו למימרא ליה לרביה למשנייה אמר ליה אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה ואי לא לא לימא ליה תנו רבנן ⁵שלשה חייחן אינן חיים הרחמנין והרתחנין ואיני הדעת ואמר רב יוסף כוליהו איתנהו בי תנו רבנן שלשה שונאין זה את זה אלו הן הכלבים והתרגולין ⁶והחבירין וי"א אף הזונות ועבדים ועורבין ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאך ופרנס מתנא על הציבור בחנם ויש אומרים אף המגרש את אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה ותנא קמא זימנא ⁷דכתובתה מרובה אי נמי יש לו בנים הימנה ⁸ולא מצי מגרש לה חמשה דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל תדברו אמת ששה דברים נאמרים בסוס אוהב את הזנות ואוהב את המלחמה ורוחו גסה ומואם את השינה ואוכל הרבה ומוציא קמעה ⁹וי"א אף מבקש להרוג בעליו במלחמה שבעה ¹⁰מנדוין לשמים אלו הן יהודי שאין לו אשה ושיש לו אשה ואין לו בנים ¹¹ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בורעו וציצית בבגדו ומוזזה בפתחו והמונע מנעלים מרגליו וי"א יאף ¹²מי שאין מיסב בחבורה של מצוה אמר רבא בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין ישאין שואלין בכלדיים שנאמר ¹³תמים תהיה עם ה' אלהיך ומניין היוצא בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד שנאמר ¹⁴כל קבל די רוח ויתרא ביה [ומלכא] עשית להקמותיה על כל מלכותא והיושבת על דם טהור אסורה לשמש עד כמה אמר רב עונה ¹⁵תנא הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי ¹⁶הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל ומה שמו איסי בן עקביה שמו הוא רבי יצחק בן טבלא הוא רבי יצחק בן אלקא ¹⁷הוא רבי

ערבי פסחים פרק עשירי פסחים

פני סנא. להך מתניתא שלשה מכריז הקב"ה עליהן לשבח בכל יום: **מוסר לשנוא אוסו**. הוואה דבר ערוה בחזירו יחיד אע"פ שאינו רשאי להעיד מותר לשנאמו: **אין הדעם סובלתן**. אפילו הן עצמן מתחרטין לאחר זמן ונצחין הן בפני עצמן: **כלדיים**. בעלי אדום: **היושבת על דם**. אף על פי שפסק המעשין שלא לרסח: **עונה**. יום ולילה לריכין להמתין: **רבי רש"ב**

פני סנא. להך מתני' שלשה הקב"ה מכריז עליהן לשבח: **ומומסייהו**. שבעה שלהן: **חטא**. צעצירה: **שם רע הוא דקא מפסק עילוי**. מאחר שאין אמת נאמן צעדות לא יתקבל עדותן אין לך עליך מזה להעיד הרי אמת עובר על לאו דלא תלך רכיל (ויקרא יט): **דכסיב לא יקום עד אחד וגו'**. כלומר המקרא מעיד שאי אמת נאמן צעדות וז: **מוסר לשנאמו**. הוואה יחיד דבר ערוה בחזירו אע"פ שאינו רשאי להעיד לו מותר לשנאמו שהרי הוא יודע בודאי שהוא רשע: **מאי שונא**. כלומר מי הוא שונא שומר הכתוב: **ה"ג אי ימא שונא ישראל**. כלומר שהוא שונא ישראל מי שרי למסיניה ומסתמא לאו צרשעי איירי קרל: **הרחמנין**. יותר מדאי. והני שלשה מילי דבר המדיר בהן כל שעה וכיון דהוא מקפיד עליהן אין חייב חיים שאין לו מנוחה: **אין הדעם סובלתן**. של צריח: **המסנא על הציבור צחנס**. נוהג עליהם שררה ואינו עומד עליהן בשעת דוחקן: **זוס כנען את בניו**. כלומר מנהגן כן הוא כאליו לזה עליהן אציהן ונפקא מינה שצריך אדם ליזהר מהן: **צחצורם מזהו**. כגון משתה של צריח מילה או בת כהן לכהן: **כלדיים**. בעלי אדום כן פירש רבינו. ולא נהירא דקרא כתיב צהציה אל תפנו אל האדומים. ואני שמעתי חושים כצוככים וכן עיקר: **פמים ספיה**. להיות צוטט צו בכל קורות ונולדות הצאות לך: **היושבת על דם טהור**. אשה שכלו ימי טוהרה שלה והגיע ליל ארבעים ואחד לזכר או ליל שמונים וא' לנקבה שאם תראה עכשיו תהא נדה אסורה לשמש ואע"פ שלא ראיתה דהואיל ולמורה היא עד עכשיו להיות משמשת עם ראייתה גזירה שמה תראה ותשמש: **עונה**. יום ולילה כך פירש רבינו. ולא נהירא אלא לילה אחד דהיינו ליל ארבעים ואחד כדמפרש רבא (מדה דף סג.) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן וכמה עונה ומפרש או יום או לילה: **רבי**

הגהות הב"ח
(א) גב' יוסף אש הוצל (הוא) יוסף הצבלי תא"מ וי"ב ע"י חוס' יוסף דמא ק"ב ע"כ: (ב) שם ר' יצחק בן אלעזר ר' יצחק כלי' ופיכת הוא נחמק:

גליון הש"ס
גב' המדבר אחר בפה ובי'. עין נכח מלעיל דף מט ע"א: תוס' ד"ה ואין לו בנים בר"י לחור. פי' מנחות דף מט ע"א:

מוסף רש"י
צהבו פניו. ממתם שחמה (מנחות יח.). ואסחדי ביה. ציחילי שלל היה עד שני צדכר (מנחות יא.). ואיני הדעת. שאינם יכולים לטבול כס' דבר מילום (סוכה כט.).

והוא שיש לו בנים ואינו נושא אשה אחת, ומי שיש לו בן ואינו מגדלו לתלמוד תורה, ומי שאין לו ציצית בטליתו, ומי שאין לו מזהב וזהבול (מנחות יח.). ויש אומרים אף מי שאינו יושב בחבורת מצוה, כגון קידוש וכיוצא בו. מניין שאין שואלים לכלדיים, שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיך. מנין ליוצא בחברו שגדול ממנו אפי' בדבר אחד, שצריך לנהוג בו כבוד, שנאמר כל קבל די רוח ויתרא ביה. והיושבת על דם טהור. פי', צריך להמנע בתשלום ימי טהרה מלשמש מטהו, שכל דם שרואה אחרי מלאה של [ששלוש] ושלשים יום לזכר וישה וששים יום לנקבה, דם נדה הוא, [ל]כן צריך להתרחק ממנה. וכמה, רבא אמר עונה, או יום או לילה. יצחק בן אלעזר, יצחק בן טבלא, יצחק נפחא, אלו כולן בעלי אגדות ומתניינא, וזכר שמם פעם כך ופעם כך, אבל כשמדברין מפיו שמועה מזכירין שמו ר' יצחק בר אבא.

ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד שנאמר ¹⁴כל קבל די רוח ויתרא ביה [ומלכא] עשית להקמותיה על כל מלכותא והיושבת על דם טהור אסורה לשמש עד כמה אמר רב עונה ¹⁵תנא הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי ¹⁶הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל ומה שמו איסי בן עקביה שמו הוא רבי יצחק בן טבלא הוא רבי יצחק בן אלקא ¹⁷הוא רבי

והוא שיש לו בנים ואינו נושא אשה אחת, ומי שיש לו בן ואינו מגדלו לתלמוד תורה, ומי שאין לו ציצית בטליתו, ומי שאין לו מזהב וזהבול (מנחות יח.). ויש אומרים אף מי שאינו יושב בחבורת מצוה, כגון קידוש וכיוצא בו. מניין שאין שואלים לכלדיים, שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיך. מנין ליוצא בחברו שגדול ממנו אפי' בדבר אחד, שצריך לנהוג בו כבוד, שנאמר כל קבל די רוח ויתרא ביה. והיושבת על דם טהור. פי', צריך להמנע בתשלום ימי טהרה מלשמש מטהו, שכל דם שרואה אחרי מלאה של [ששלוש] ושלשים יום לזכר וישה וששים יום לנקבה, דם נדה הוא, [ל]כן צריך להתרחק ממנה. וכמה, רבא אמר עונה, או יום או לילה. יצחק בן אלעזר, יצחק בן טבלא, יצחק נפחא, אלו כולן בעלי אגדות ומתניינא, וזכר שמם פעם כך ופעם כך, אבל כשמדברין מפיו שמועה מזכירין שמו ר' יצחק בר אבא.

מסורת הש"ס

(א) [פי' שמה ע"י פירש' במנחות יח. סח: חולין ז:]; (ב) [ג"ל אציהן, ג] וי"ל רש"י מגילה כח. לא עמדתי על מדותיו לשלם גמולו רע למי שצוהו רע גם בקדושין ע"ה. פירש"י ואינו עומד על מדותיו לנטור אציהן, (ד) מכות יא, (ה) ב"מ לב:; (ו) [ג"ל שאלת, ג] וי"ל לב:; (ז) [עפרש"י שבת יא: ד"ה חכרן, ט] ועיניוין מל:; (י) [פי' דלא מלי מל:]; (י"א) [פי' דלא מלי קא צורישן, מהרש"א, ג] (ט) ס"א ומלך על צדי דרכים, ס"א מלך מלך, (י) ס"א ואינו מנגרש, (י"א) [פי' מוס' למן רש קיד:]; (ט) [פי' המלך הי' מוסב לבטל, ע] וימא נב:; [וע"ש תוספות ד"ה הוא וצנה לו: ד"ה אציהן, ט] (ט) [פי' מוס' שבת קנו: ד"ה בלדאי רש: ששהנו על פי רש"י דהכא, ג] ויוקלא (י"א) וכן פירש רבינו שבת קט ע"א קנו ע"צ ויבטרו כה ע"צ, ר' יצחק לאחר ד"ה שלשה, ר' יצחק

(א) גב' יוסף אש הוצל (הוא) יוסף הצבלי תא"מ וי"ב ע"י חוס' יוסף דמא ק"ב ע"כ: (ב) שם ר' יצחק בן אלעזר ר' יצחק כלי' ופיכת הוא נחמק:

גליון הש"ס
גב' המדבר אחר בפה ובי'. עין נכח מלעיל דף מט ע"א: תוס' ד"ה ואין לו בנים בר"י לחור. פי' מנחות דף מט ע"א:

מוסף רש"י
צהבו פניו. ממתם שחמה (מנחות יח.). ואסחדי ביה. ציחילי שלל היה עד שני צדכר (מנחות יא.). ואיני הדעת. שאינם יכולים לטבול כס' דבר מילום (סוכה כט.).